



DPPM

DESERÇÃO DE OFICIAL E DE PRAÇA

CPPM ARTS. 451-457 • TERMO • 60 DIAS • OFICIAL • PRAÇA • INSPEÇÃO • REINCLUSÃO

DPPM • AULA 20

DIA 21 • 2ª AULA DO DIA • GOLD SIGNATURE

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



BASE COMUM

Antes de separar oficial e praça, domine o que vale para a deserção em geral

1. Termo de deserção e início da contagem

Consumado o crime, a autoridade competente lavra imediatamente o termo de deserção, assinado pela autoridade, duas testemunhas idôneas e pelo militar incumbido da lavratura. Para a lavratura do termo, a contagem dos dias de ausência começa à zero hora do dia seguinte à falta injustificada.

EXEMPLO Falta é constatada na segunda-feira: o marco legal de contagem para o termo começa à zero hora da terça-feira.

BIZU 95+ ZERO HORA DO DIA SEGUINTE é expressão literal que pode virar questão.

PEGADINHA Começar a contagem na hora exata em que o militar deveria ter se apresentado.

2. Natureza do termo: instrução provisória

O art. 452 é direto: o termo tem caráter de instrução provisória e fornece os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando desde logo o desertor à prisão. Ele não substitui a denúncia do Ministério Público.

EXEMPLO A autoridade militar documenta; o Ministério Público decide sobre a acusação conforme o rito.

BIZU 95+ TERMO instrui; DENÚNCIA acusa.

PEGADINHA Dizer que o termo vale como denúncia já recebida.

Q01 BANCO PMAL • Processos Especiais

O termo de deserção reveste-se de natureza de peça acusatória inicial, possuindo eficácia de denúncia recebida para dar início imediato à instrução criminal.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

3. Regra dos 60 dias

O desertor que não for julgado dentro de 60 dias, contados da apresentação voluntária ou captura, deve ser posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo.

EXEMPLO Captura hoje inicia o marco para a regra de liberdade do art. 453; o prazo não é contado da consumação da deserção.

BIZU 95+ 60 DIAS da APRESENTAÇÃO/CAPTURA.

PEGADINHA Trocar 60 por 90 dias ou contar do primeiro dia de ausência.

Q02 BANCO PMAL • DPPM • Processos Especiais

O prazo limite para o julgamento do crime de deserção de praça, estando o réu preso e sem que a defesa dê causa ao atraso, é de noventa dias.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



OFICIAL

A trilha própria dos arts. 454 e 455

4. Termo circunstanciado, publicação e agregação

No processo de deserção de oficial, transcorrido o prazo de consumação, o termo é lavrado circunstanciadamente, com qualificação do desertor, assinado com duas testemunhas e publicado em boletim/documento equivalente acompanhado da parte de ausência. O oficial desertor é agregado e permanece nessa situação quando se apresenta ou é capturado, até decisão transitada em julgado.

EXEMPLO Oficial desertor capturado não passa automaticamente ao mesmo regime funcional da praça sem estabilidade.

BIZU 95+ OFICIAL = AGREGADO.

PEGADINHA Aplicar ao oficial a exclusão imediata prevista para praça especial ou sem estabilidade.

RETOMADA PMAL No Estatuto da PMAL você já viu efeitos administrativos da deserção. Aqui o foco é PROCESSUAL: peças, remessa, denúncia, captura/apresentação e julgamento. Não misture os dois planos.

5. Remessa à Auditoria e atuação do Ministério Público

Publicados os atos, o termo e documentos seguem à auditoria. O juiz autua e abre vista ao procurador por cinco dias, que pode requerer arquivamento, diligências ou oferecer denúncia, se as formalidades estiverem satisfeitas.

EXEMPLO A denúncia não é formulada pelo comandante; a peça militar chega ao sistema de Justiça para atuação ministerial.

BIZU 95+ AUTORIDADE MILITAR → AUDITORIA → MP.

PEGADINHA Afirmar que o oficial só pode ser denunciado depois de capturado.

6. Captura/apresentação e Conselho Especial

Recebida a denúncia, aguarda-se captura ou apresentação do oficial. Quando isso ocorre, a autoridade comunica ao Juiz-Auditor, que providencia sorteio e convocação do Conselho Especial de Justiça e citação do acusado, conforme o CPPM.

EXEMPLO O rito do oficial possui Conselho Especial, diferentemente da lógica processual da praça.

BIZU 95+ OFICIAL desertor = Conselho Especial no rito legal.

PEGADINHA Trocar Conselho Especial por Permanente sem olhar a condição do acusado.



PRAÇA

Com ou sem estabilidade: a diferença muda o caminho

7. Parte de ausência e inventário

Vinte e quatro horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de praça, a autoridade encaminha a parte de ausência e providencia inventário do material permanente deixado ou extraviado, com duas testemunhas. Decorrido o prazo de deserção, a parte acompanhada do inventário segue para lavratura do termo.

EXEMPLO A lei cria documentação intermediária antes da consumação e do termo definitivo de deserção.

BIZU 95+ PRAÇA: 24h → parte de ausência/inventário → termo após consumação.

PEGADINHA Dizer que o inventário só ocorre depois da captura do desertor.

8. Praça sem estabilidade/especial x praça estável

Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, ela é imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, é agregada. Em ambos os casos o termo é publicado e os autos são remetidos à auditoria competente.

EXEMPLO Dois soldados podem receber tratamento funcional-processual inicial diferente se apenas um possui estabilidade.

BIZU 95+ SEM estabilidade = exclusão; ESTÁVEL = agregação.

PEGADINHA Generalizar “todo praça desertor é excluído”.

9. Inspeção de saúde e reinclusão

O desertor sem estabilidade que se apresenta ou é capturado deve ser submetido à inspeção de saúde e, sendo apto para o serviço militar, será reincluído. Se a incapacidade for definitiva, fica isento da reinclusão e do processo, com arquivamento após manifestação do Ministério Público Militar.

EXEMPLO A aptidão não é detalhe administrativo: integra a sequência processual específica do desertor sem estabilidade.

BIZU 95+ SEM ESTABILIDADE: captura/apresentação → inspeção → apto = reinclusão.

PEGADINHA Aplicar inspeção/reinclusão do §1º ao oficial como regra idêntica.

Q03 BANCO PMAL • Processos Especiais • item 25

O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



DEPOIS DA REINCLUSÃO

Denúncia, defesa e julgamento

10. Juntada do ato e nova vista ao procurador

Reincluída a praça especial/sem estabilidade ou revertida a praça estável, o comandante remete com urgência cópia do ato à auditoria. O procurador recebe vista por cinco dias e pode requerer arquivamento, providências ou oferecer denúncia.

EXEMPLO A reinclusão não equivale à condenação nem dispensa acusação formal.

BIZU 95+ REINCLUSÃO habilita a sequência; não substitui a denúncia.

PEGADINHA Afirmar que o termo, sozinho, inicia automaticamente a fase de julgamento.

11. Defesa no rito da praça

Recebida a denúncia, há citação, interrogatório, prova documental e possibilidade de testemunhas defensivas dentro das regras específicas do art. 457. O procedimento especial continua submetido a contraditório e defesa.

EXEMPLO Rito acelerado não significa rito sem defesa.

BIZU 95+ ESPECIAL ≠ sumário sem garantias.

PEGADINHA Usar a especialidade para eliminar advogado, testemunhas ou manifestação defensiva.

MAPA FINAL GERAL: termo + prisão + 60 dias. OFICIAL: agregação + remessa + denúncia + captura/apresentação + Conselho Especial. PRAÇA: parte/inventário + termo; sem estabilidade = exclusão + inspeção/reinclusão; estável = agregação/reversão.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - ERRADO

O termo é instrução provisória destinada a fornecer elementos à ação penal. Não possui eficácia de denúncia recebida.

QUESTÃO 02 - ERRADO

O art. 453 fixa 60 dias a contar da apresentação voluntária ou captura, salvo atraso provocado pelo próprio desertor.

QUESTÃO 03 - CERTO

O art. 457, §1º, determina inspeção de saúde do desertor sem estabilidade e sua reinclusão quando apto para o serviço militar.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Termo = instrução provisória, não denúncia. Contagem para lavratura: zero hora do dia seguinte à falta. Art. 453: 60 dias da apresentação/captura. Oficial: agregação + rito do Conselho Especial. Praça sem estabilidade/especial: exclusão; estável: agregação. Sem estabilidade capturado/apresentado: inspeção e, se apto, reinclusão.

RASTREABILIDADE E FONTES

CPPM consolidado, arts. 451 a 457, com redação da Lei 8.236/1991; banco PMAL 2026 de DPPM. Texto legal conferido no Planalto em setembro de 2026.

DIA 21 • AULA 20 CONCLUÍDA

Feche o material e repita os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.